

1500398-02.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... pelo COPOM para atender a ocorrência de tráfico em via pública. Um denunciante anônimo informou que um indivíduo estava realizando o tráfico em um terreno baldio, vestindo short jeans e camiseta. Dirigiu-se ao local e viu o réu saindo do terreno baldio. Ao perceber a viatura policial, ele tentou se evadir. Após perseguição por duas quadras, o acusado foi contido e abordado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500398-02.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-02.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2103814/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 17368895 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 898/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2103814 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2103814 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 898/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO ALVES CORDEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

BRUNO ALVES CORDEIRO foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 16h15, na Alameda Alexandria, quadra 04, Parque Santa Edwiges, nesta cidade, trazia consigo, transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 184,19 gramas de maconha, 5,55 gramas de crack e 1,44 gramas de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 130), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 134/135.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 24 de maio de 2021 (fls. 156/158).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 191 e

200/215).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 219/223).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 231/234, alegando que: 1)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06; 3)- devem incidir as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a fixação do regime inicial aberto e da pena mínima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 13/14 e pelo laudo pericial de fls. 104/108 (cinco porções de maconha com peso de 5,02 gramas; três porções de maconha com peso de 71,11 gramas; cento e dez porções de maconha com peso de 108,07 gramas; vinte e sete porções de crack com peso de 5,55 gramas; e quatro porções de cocaína com peso de 1,44 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Diego Luiz de Souza Bono, policial militar, afirmou ter sido acionado pelo COPOM para atender a ocorrência de tráfico em via pública. Um denunciante anônimo informou que um indivíduo estava realizando o tráfico em um terreno baldio, vestindo short jeans e camiseta. Dirigiu-se ao local e viu o réu saindo do terreno baldio. Ao perceber a viatura policial, ele tentou se evadir. Após perseguição por duas quadras, o acusado foi contido e abordado. Na revista pessoal, foram localizadas cinco porções de maconha e duzentos e sessenta reais em dinheiro em poder dele. Outra viatura chegou em apoio e seus integrantes verificaram o terreno baldio, onde acharam uma sacola contendo mais entorpecente. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico. Viu os entorpecentes encontrados no terreno, tratando-se de maconha e crack. As porções de maconha apreendidas no terreno eram idênticas àquelas em posse do réu. Ele confessou também a propriedade das drogas encontradas no terreno. Viu-o saindo daquele imóvel. O terreno não era grande e não tinha saída para o outro lado. Não viu em qual local do terreno a droga foi achada. Não conhecia o acusado. O local faz parte de sua área de patrulhamento e é ponto conhecido de tráfico. O réu afirmou que estava praticando a mercancia há dois dias. Ele também admitiu que o dinheiro era proveniente do tráfico. Não se recorda da composição das cédulas que compunham o dinheiro apreendido. Não havia mais pessoas no local (fls. 200/204).

A testemunha Vanessa Kauffman Cingano, também policial militar, disse ter sido "radiado" ocorrência de tráfico de drogas naquele local pelo COPOM. Na comunicação, foram informadas as características do possível traficante. Dirigiu-se ao lugar indicado e viu o acusado saindo de um terreno baldio. Ele tentou fugir ao ver a viatura policial, mas foi abordado após percorrer duas quadras. O réu possuía cinco porções de maconha e dinheiro. Outra viatura veio no apoio e dirigiu-se àquele terreno baldio. Ali, os policiais encontraram uma sacola contendo maconha, crack e cocaína. Não foram vistas outras pessoas saindo daquele terreno. Viu a droga encontrada no terreno. As porções de maconha nele localizadas eram iguais às apreendidas em poder do acusado. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico e acrescentou ainda que o dinheiro era proveniente do comércio espúrio. Não viu em qual local do terreno foi encontrada a droga (fls. 206/209).

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Vendia drogas para pagar uma dívida relacionada a maconha. Comprava maconha para seu uso. Era usuário desse entorpecente. Sua dívida era de quatro mil reais. Iria trabalhar com o tráfico por cinco ou seis dias. Já estava traficando há dois dias (fls. 210/213). Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado por crime de tráfico.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação,

mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

“Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário.” (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que flagraram o réu na posse de razoável quantidade de drogas de três espécies e dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Assim, não colhe a tese de que a prova é frágil.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

Isto porque, como visto, ele portava razoáveis quantidades de drogas de três espécies, bem como dinheiro, e estava em local conhecido como ponto de tráfico.

Ademais, ele foi visto saindo de um terreno baldio, onde houvera deixado escondidas várias porções de entorpecente, certamente para ocultá-las de eventual fiscalização enquanto servia os usuários que viessem a comparecer no local para comprar drogas, ao mesmo tempo em que mantinha outras poucas porções consigo, visando, com isso, não ser enquadrado como traficante.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo, guarde ou tenha em depósito (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

No mais, o réu somente mencionou uma suposta dívida em razão de drogas, mas nada comprovou a respeito, e sequer disse que estava sendo coagido a traficar como forma de quitação.

Lembre-se que, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar eventual coação moral irresistível competia à defesa.

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não registra antecedentes (fls. 41/44).

Diante disso, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que a quantidade de drogas apreendidas não foi das mais elevadas.

É certo que se apreenderam 184,20 gramas de maconha.

Não menos certo, porém, é que tal espécie de entorpecente não é das mais nocivas aos usuários e à sociedade como um todo, se comparadas a outras.

Destarte, em função da quantidade e natureza do material apreendido, não é possível concluir que se está diante de traficante contumaz, até porque o volume de dinheiro localizado em poder dele igualmente não era significativo.

Ademais, nenhum outro elemento de convicção autoriza concluir que o réu era integrante de organização criminosa ou dedicado a atividade criminosa.

No particular, veja-se que, embora o policial Diego, responsável pelo patrulhamento da área em questão, tenha afirmado que o local é ponto de tráfico, destacou que não conhecia o acusado.

Cabível, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena.

Considerando, no entanto, a quantidade ao menos razoável de maconha, bem como que a apreensão recaiu sobre drogas de três espécies distintas, afigura-se justo deferir a redução da reprimenda no patamar de metade, e não no máximo de dois terços.

Destarte, a pena resulta em dois anos e seis meses de reclusão, mais duzentos e cinquenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (ausência de antecedentes criminais, quantidades não significativas de droga e dinheiro), bem como a menoridade relativa (a conduzir à ilação de que se trata de pessoa cujas chances de ressocialização são elevadas, ressocialização esta a ser melhor atingida mantendo-se-o no meio social), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as mesmas circunstâncias, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a

redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Bruno Alves Cordeiro como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar duzentos e cinquenta dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

P.R.I.

Bauru, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA